

TRIBUNAL PLENO DE 23/07/25

ITENS Nº 1 E 2

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

MUNICIPAL

Processo(s): TC-006802.989.25-1
TC-006899.989.25-5

Representante(s): Estre SPI Ambiental S/A
Revita Engenharia S/A

Representada: **Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema - CIVAP**

Responsável(is): Luís Gustavo Mendes Moraes (Presidente do CIVAP e Prefeito de Palmital)

Assunto: Representações em face do edital de Pregão Eletrônico nº 8/2025 (Processo Administrativo nº 13/2025), que objetiva “a execução de serviços de armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, com fornecimento de equipamentos, veículos e funcionários de sua responsabilidade, em aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, incluindo o pagamento ao aterro, para municípios consorciados”.

Valor estimado: R\$ 5.775.433,28.

Advogados(as): Fábio Barbalho Leite (OAB/SP nº 168.881), João Falcão Dias (OAB/SP nº 406.577).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES. CARÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE ORÇAMENTO DETALHADO EM CUSTOS UNITÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. OFENSA AO ART. 67, § 1º, DA LEI Nº 14.133/21. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO

Em exame representações formuladas, com fundamento no artigo 170, § 4º, da Lei nº 14.133/21¹, em face do edital de Pregão Eletrônico nº 8/2025² lançado pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema – CIVAP, objetivando “a execução de serviços de armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, com fornecimento de equipamentos, veículos e funcionários de sua responsabilidade, em aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, incluindo o pagamento ao aterro, para municípios consorciados”.

Estre SPI Ambiental S/A insurge-se contra os seguintes aspectos do certame:

(i) ausência de divulgação do orçamento estimativo com os respectivos valores unitários por item de serviço e a correspondente memória de cálculo, haja vista a aglutinação de diferentes atividades no objeto, tais como armazenamento, transbordo, transporte, logística e destinação final de resíduos sólidos, o que, segundo afirma, pressupõe a alocação de tecnologias, profissionais e equipamentos específicos, com custos diferenciados, que devem ser levados em consideração pelas interessadas na elaboração de propostas (cita decisões proferidas nos autos do TC-17398.989.24, TC-015261.989.22, TC-013711.989.24, TC-022320.989.20 e TC-016935.989.22);

(ii) suposto descompasso entre o valor global projetado para a contratação (26.798,60 toneladas ao preço de R\$ 5.775.433,28 por ano, o que

¹ Lei nº 14.133/21 – Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

[...]

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

[...]

Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

[...]

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

² Processo Administrativo nº 13/2025.

resulta na média de R\$ 215,51 por tonelada) e os dados reais de mercado (“cerca de R\$ 285,00 por tonelada para prestação dos serviços”);

(iii) ausência de definição de parcelas de maior relevância para demonstração de capacidade técnica³ (menciona decisões exaradas nos processos TC-011861.989.24, TC-024849.989.24 e TC-022320.989.20);

(iv) insuficiência de critérios de qualificação econômica, limitando-se à requisição de certidão negativa de falência ou apresentação de plano de recuperação homologado⁴; e

(v) injustificada vedação à participação de consórcios no certame⁵, circunstância que seria agravada pela possibilidade de subcontratação apenas dos serviços relativos à destinação final dos resíduos, na hipótese de a licitante não ser proprietária de aterro sanitário⁶ (cita

³ TERMO DE REFERÊNCIA

9. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

[...]

Qualificação técnica

9.17. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a anterior execução/fornecimento do serviço pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste certame, com as seguintes características:

- que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

⁴ TERMO DE REFERÊNCIA

9. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

[...]

Qualificação econômico-financeira

9.16. Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou apresentação do Plano de Recuperação homologado pelo judiciário em pleno vigor, nos termos da Súmula TCESP nº 50.

⁵ EDITAL

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

[...]

2.7. Além de cooperativa, de pessoa física e de empresa não pertencente ao ramo de atuação, não poderá disputar esta licitação:

[...]

h) Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

TERMO DE REFERÊNCIA

9. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

[...]

Qualificação técnica

[...]

9.19. É vedada a participação de empresas em regime de consórcio, qualquer seja a forma de constituição.

⁶ TERMO DE REFERÊNCIA

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

[...]

Subcontratação

5.8. Não será admitida a subcontratação parcial ou total do objeto do preço contratado, salvo quanto a etapa de destinação final dos resíduos, no caso de a licitante não ser proprietária do aterro ao qual se destinará o resíduo.

precedentes lançados no TC-024608.989.24, no TC-023189.989.24 e no TC-006076.989.24).

Requer, ao final, o acolhimento da representação, determinando-se a correção dos vícios apontados, com republicação do edital.

Revita Engenharia S/A, além de reforçar as críticas mencionadas nas alíneas (i) e (v) acima, apresenta as seguintes cesuras ao ato convocatório:

(vi) contradição entre o edital e o termo de referência quanto à definição do objeto, vez que somente no segundo documento há menção à destinação dos resíduos em “área de transbordo e triagem”, sem informações essenciais acerca dessa atividade, a exemplo dos locais de instalação das estações de transbordo e dos percentuais de resíduos que deverão passar pelo processo de triagem;

(vii) inadequação da possibilidade de participação de micro e pequenas empresas no torneio, haja vista estimativa da contratação definida em R\$ 5.775.433,28;

(viii) inexistência de matriz de alocação de riscos;

(ix) ausência de disponibilização do estudo técnico preliminar como anexo do edital; e

(x) minuta de instrumento de contrato contendo disposições relativas à fase de apresentação de propostas (itens 10.3.1 a 10.3.4, 10.7.1 e 10.8).

Postula a suspensão imediata do certame e, no mérito, que “o ato convocatório [seja] declarado irregular com relação aos itens combatidos”.

Verossimilhança de ao menos parte das alegações impulsionou a determinação de suspensão cautelar do certame⁷, com abertura de prazo para

⁷ Eventos 12, 19 e 21.

exercício do contraditório, medida referendada pelo E. Tribunal Pleno em sessão subsequente⁸.

Face à notificação expedida, o **Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema** apresenta justificativas⁹.

Consigna que a vedação à participação de empresas reunidas em consórcios objetivou reduzir “riscos de contratações desastrosas” e ampliar a competitividade. Ademais, sustenta inserir-se na esfera da discricionariedade administrativa a decisão quanto à possibilidade de subcontratação.

Afirma que optou pelo sigilo do orçamento em valores unitários para “evitar o ajuste de preços dos fornecedores ao teto previamente conhecido”.

Refuta alegação de descompasso entre o preço médio projetado e os valores praticados no mercado, alegando que “o item 3.3-A e seguintes do edital, c/c o artigo 63, parágrafo 1º da Lei 14.133, determinam a adequação do licitante e de sua proposta à estimativa de preço prevista no edital”.

Quanto aos atestados de capacidade técnica requeridos, assevera que visam ao atendimento do maior número de licitantes, ressaltando que “cabe ao gestor a decisão de determinar se haverá o quantitativo de exigência de qualificação e seu percentual”.

Entende que a ausência de reivindicação de balanço patrimonial para habilitação econômico-financeira no certame não viola a legislação de regência da matéria, sendo suficiente para tanto a apresentação de “certidão negativa de falência e concordata”.

Considera “irrelevante” a alegação de contradição entre o edital e o termo de referência no que tange à definição do objeto, já que “cada etapa da fase interna do processo licitatório tem sua função e o edital possui soberania de vincular todos os envolvidos no certame, com a descrição clara e precisa do objeto”.

⁸ De 16 de abril de 2025. Evento 32.

⁹ Evento 37.

Assinala que “a simples menção no texto (quanto à permissão de participação de ME e EPP) não configura ilegalidade”, já que “a aplicação do disposto no art. 4º da Lei nº 14.133/21, que dá tratamento diferenciado às ME/EPPs ocorre independentemente de estar, ou não, prevista no edital”.

Para o CIVAP, “a matriz de risco é, de fato, exigível e obrigatória quando o objeto licitado for de natureza complexa ou em contratações de serviços de grande vulto, bem como nas contratações semi-integradas, o que não é o caso do presente certame”.

Defende ser faculdade da Administração a divulgação do estudo técnico preliminar, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

Por fim, compromete-se a excluir da minuta do contrato disposições relativas à fase de apresentação de propostas.

Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE, sob a ótica **Jurídica**, ressalta que é indevida a exigência de plano de recuperação, posto que a Lei nº 14.133/21 autoriza apenas a requisição de certidão negativa de feitos sobre falência, impondo-se a apresentação de balanço patrimonial e coeficientes e índices econômicos, no que conclui pela **procedência** da representação proposta por Estre SPI Ambiental S/A e pela **procedência parcial** da oferecida por Revita Engenharia S/A¹⁰.

Segmento de **Engenharia do DIPE** opina pela **procedência parcial** das representações, pontuando que considera necessária a divulgação do orçamento com os respectivos custos unitários por item e as correspondentes memórias de cálculo, elementos fundamentais para a definição de parcelas de maior relevância do objeto para demonstração da capacidade técnica.

Entende que o estudo técnico preliminar (ou pelo menos as informações essenciais desse documento) deve integrar os anexos do edital,

¹⁰ Evento 52.2, TC-006802.989.25.

além do que imprescindível a indicação de justificativas no processo licitatório para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio¹¹.

Chefia do DIPE conclui pela **procedência parcial** das representações, sobretudo porque:

(i) ausente justificativa formal para a adoção de orçamento sigiloso e desrespeitado o art. 24, da Lei nº 14.133/21, eis que não divulgado o detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para elaboração de propostas;

(ii) necessária a definição de parcelas de maior relevância para demonstração de capacidade técnica;

(iii) obrigatória a apresentação de justificativas no ato convocatório para a vedação à participação de consórcios;

(iv) pertinente a reavaliação das hipóteses de subcontratação de serviços, para que abarque etapas de menor relevância no contexto do certame;

(v) irregular a requisição de plano de recuperação, por falta de amparo normativo, recomendando a ponderação da exigência de índices econômicos para qualificação no torneio ou ao menos de garantia contratual, dada a relevância do objeto licitado;

(vi) o serviço “triagem” deve ser excluído do termo de referência ou devidamente detalhado;

(vii) o estudo técnico preliminar ou suas informações essenciais devem ser disponibilizados aos licitantes, já que no modelo de proposta há exigência de declaração de conformidade com especificações do ETP, ou essa referência à declaração de conformidade deve ser excluída do Anexo II; e

(viii) a minuta de instrumento de contrato deve ser retificada para excluir disposições relativas à fase de apresentação de propostas.

¹¹ Evento 52.3, TC-006802.989.25.

Ministério Público de Contas acompanha na íntegra o posicionamento de DIPE-Chefia, concluindo pela **procedência parcial** das representações¹².

É o relatório.

TC-006802.989.25-1

TC-006899.989.25-5

VOTO

Acompanho manifestações da Chefia do DIPE e do Ministério Público de Contas, que concluíram pela procedência parcial das representações.

Ausente ilegalidade da carência de matriz de alocação de riscos no caderno convocatório, eis que a contratação não se enquadra nas hipóteses do § 3º do art. 22 da Lei nº 14.133/21, cujo teor estabelece que tal providência é obrigatória somente em procedimentos alusivos “a obras e serviços de grande vulto ou [quando] forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada”. Dessa forma, a correspondente objeção é **improcedente**.

À luz de recentes precedentes¹³⁻¹⁴ deste E. Plenário, acompanho

¹² Evento 57, TC-006802.989.25.

¹³ Nesse sentido foi a recente decisão deste E. Plenário, nos autos do TC-001847.989.25-8, em sessão de 15 de abril de 2025, sob a Relatoria do. E. Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira (trânsito em julgado em 13 de junho de 2025):

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS ORIUNDOS DO DEASSOREAMENTO DE RIOS, CÓRREGOS, CANAIS, LIMPEZA DE PISCINÕES E DE ENTULHOS. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ORÇAMENTO REFERENCIAL. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA. COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ENTRE MATRIZ E FILIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
[...]

Chefia do DIPE e MPC pela **improcedência** da crítica à aventada insuficiência de critérios de qualificação econômico-financeira. Nada obstante, na específica hipótese dos autos, a envolver a contratação de serviços essenciais para os municípios da região do Vale do Paranapanema (a abranger 10 municípios), de prestação contínua e com vigência de até 10 anos¹⁵, convém acolher **recomendação** exarada pela Chefia do Departamento de Instrução Processual Especializada:

“[...] considerando que a gestão de Resíduos Sólidos Urbanos é um serviço essencial e de execução contínua e complexa; que a contratação de uma empresa que, apesar de não falida no momento da licitação, não possua saúde financeira (capital, liquidez, endividamento controlados) para suportar os custos operacionais,

(iii) Aspecto que impõe maior reflexão diz respeito à documentação exigida para a comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes, considerada insuficiente pelo representante Gustavo. Ao seu ver, a previsão da apresentação de certidão negativa de falência ou concordata (item 13.3), por si só, não garantiria a capacidade de cumprimento das obrigações contratuais, razão pela qual “sugeriu” a inclusão de outros requisitos do art. 69 da NLLC. Sobre o tema, ATJ-Jurídica apresenta duas correntes doutrinárias em relação ao alcance do dispositivo, filiando-se àquela que defende a limitação da discricionariedade administrativa, de maneira que, ressalvadas as hipóteses excepcionadas pelo inciso III do art. 70 da Lei nº 14.133/21, seriam obrigatórias as exigências contidas no caput e incisos I e II do seu art. 69. Por considerar que a NLLC erigiu os coeficientes e índices econômico-financeiros ao “status” de principal meio de comprovação da aptidão econômica das licitantes, sustenta que o edital deveria requisitar os índices e as demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais que lhes dão suporte, além da certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Divergindo dos preopinantes, o Ministério Público de Contas advoga que a definição dos parâmetros mais apropriados à comprovação da boa situação econômico-financeira dos licitantes consiste em prerrogativa a ser exercida pela Administração Pública, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade e à luz da complexidade e particularidades envolvidas no objeto licitatório. Assim, se opõe à proposta de ATJ para que o edital passe a exigir a documentação contida no caput e incisos do art. 69 da NLLC; bem como à inclusão pretendida pelo representante, que engloba outros documentos constantes dos parágrafos do mesmo artigo.

Acolho este último entendimento, seja por considerar que impugnações visando a ampliação ou o enrijecimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira não comportam apreciação nessa via processual, seja por compreender, assim como o Parquet, que a redação emprestada ao caput do artigo 69 da Lei Federal 14.133/21 (“será restrita à apresentação da seguinte documentação”) manteve a orientação do artigo 31 Lei 8.666/93 (“limitar-se à”); estabelecendo apenas um rol limitativo e máximo de documentos.

Com a devida vênia aos entendimentos contrários, não me convenço de que a existência de hipóteses excepcionadas pelo art. 70, inc. III, da Lei nº 14.133/21 (entrega imediata e valores reduzidos) deva ser vista como limite à discricionariedade da Administração; assim como a indicação de possíveis hipóteses de dispensa no 32, § 1º, da Lei Revogada (convite, concurso, leilão e no fornecimento de bens para pronta entrega) não implicava na obrigatoriedade de requisição dos documentos previstos nos arts. 28 a 31 aos demais casos.

Assim, sob minha ótica, a definição dos parâmetros adequados à aferição da qualificação econômico-financeira dos licitantes remanesce inserida na esfera discricionária do Administrador; que, caso opte pela utilização de coeficientes e índices para avaliar aptidão para o cumprimento das obrigações decorrentes do futuro contrato, deverá exigir dos licitantes os balanços, demonstrativos e demais documentos contábeis descritos no inciso I do artigo 69, uma vez que é a partir destes que aqueles dados serão extraídos.

¹⁴ “Por fim, não procedem as impugnações dirigidas à qualificação econômica e à qualificação técnica dos itens 5.1 e 5.2 do edital, no sentido de serem insuficientes por não exigirem índices contábeis, valor mínimo de capital social ou patrimônio líquido e quantitativo mínimo para os atestados de aptidão técnica.

Isto porque os arts. 67 e 69 da Lei 14.133/2021 estabelecem apenas limites para o uso do poder discricionário do administrador, de maneira que, nesse contexto, o exame prévio de edital é manejado como instrumento para eliminar eventual excesso ou ilegalidade que conspire contra a isonomia e o caráter competitivo do certame, e não para a implantação de novos gravames aos licitantes, notadamente por se tratar de procedimento que se opera sob rito sumário e de cognição não plena.” TC-020779.989.24-3. Tribunal Pleno. Sessão de 27 de novembro de 2024. e. Conselheiro Robson Marinho, Relator.

¹⁵ EDITAL

9. DO CONTRATO

[...]

9.2. O Termo de Contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses contados de sua formalização, podendo ser prorrogado, sucessivamente, até o limite definido no art. 107 da Lei nº 14.133/2021 [...].

investimentos iniciais e imprevistos de um contrato complexo e de longo prazo pode levar à incapacidade de executar os serviços, com sérias consequências para a população e impactos diretos e severos na saúde pública e no meio ambiente, e que empresas com estrutura financeira frágil podem ter dificuldade em absorver flutuações de custos (combustível, mão de obra etc.) e buscar constantemente reequilíbrios contratuais, gerando instabilidade e potenciais aditivos irregulares ou onerosos para a Administração Pública, proponho recomendação ao CIVAP para que pondere sobre a pertinência de incluir a requisição de índices econômicos para habilitação econômico-financeira e/ou exigir ao menos garantia contratual”.

Por tais razões, determina-se, desde logo, autuação da matéria contratual decorrente para exame individualizado.

Ademais, malgrado conclusão pela improcedência dessa crítica, a requisição de plano de recuperação deve ser excluída das regras de participação no torneio, por falta de amparo na Lei nº 14.133/21, que autorizou, nessa seara, apenas a apresentação de “certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante” (art. 69, II).

Improcedente também crítica à possibilidade de participação de micro e pequenas empresas na licitação, já que, embora o valor global da contratação tenha sido estimado em R\$ 5.775.433,28 (cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), o objeto foi segmentado em 10 itens, que correspondem a 10 municípios de pequeno porte¹⁶, presumindo-se (já que não divulgado o orçamento detalhado) que nenhum deles ultrapassará os atuais limites legais de enquadramento de ME/EPP.

Demais insurgências, no entanto, são procedentes.

Acompanho o Departamento de Instrução Processual Especializada e o Ministério Público de Contas quanto à **procedência** da crítica à ausência de divulgação do orçamento estimativo em custos unitários.

Nesse quesito, incoerente a alegação do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema de que a opção pelo sigilo objetivou “evitar o ajuste de

¹⁶ CRUZÁLIA, MANDURI, OCAÛÇU, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PEDRINHAS PAULISTA, PLATINA, RANCHARIA e SALTO GRANDE

preços dos fornecedores ao teto previamente conhecido”, eis que constante do preâmbulo do ato convocatório o preço global estimado da contratação, estabelecido no montante de R\$ 5.775.433,28 (cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

À vista disso, inexistente justificativa plausível para a excepcional adoção de orçamento sigiloso, impondo-se sua disponibilização em conjunto com as demais peças do edital, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme determina o art. 24, *caput*, da Lei nº 14.133/21¹⁷.

Procedente também censura à carência de definição das parcelas de maior relevância do objeto para demonstração de capacidade técnica.

Com efeito, de acordo com o art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/21, a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do custo total estimado da contratação.

Nesse sentido, convém ressaltar manifestação da Chefia do DIPE:

“A falta de definição das parcelas de maior relevância para a qualificação técnica não é um problema isolado, e sim uma consequência direta da falha mais fundamental de não disponibilizar o orçamento detalhado por itens de serviços. Isso gera insegurança para os licitantes, introduz subjetividade na avaliação e potencialmente restringe a competitividade, ao não focar as exigências de qualificação nas partes mais críticas do objeto, conforme determina a lei”.

Insuficientes para justificar a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio alegações fundadas em suposta redução de “riscos de contratações desastrosas” e de ampliação da competitividade, pois, consoante o art. 15 da Lei nº 14.133/21, “salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio”, de modo que a excepcional proibição depende de adequada

¹⁷ Lei nº 14.133/21 – Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso: [...]

motivação no processo licitatório. **Procedente**, portanto, a correspondente queixa.

Corretas, ainda, as ponderações de DIPE-Chefia quanto à subcontratação, razão pela qual convém **recomendar** à origem a revisão do caderno convocatório quanto ao ponto, de modo que também alcance etapas de menor relevância no contexto do certame:

“Ainda, a argumentação de que a restrição à subcontratação para etapas menos custosas agrava a proibição de consórcios é pertinente. Se essas atividades não podem ser subcontratadas e o consórcio é vedado, a empresa que não tiver capacidade própria para realizar alguma delas ficará impedida de participar, mesmo que tenha capacidade para as demais etapas. Isso limita a participação de empresas especializadas em outras fases do serviço.

Registro, aliás, que a Lei nº 14.133/2021 permite a subcontratação de partes da obra, serviço ou fornecimento, desde que prevista no edital e nos limites admitidos. O objetivo é, novamente, ampliar a competitividade e permitir que empresas com expertise em segmentos específicos do objeto participem, seja como contratadas principais (que se subcontratariam) ou como subcontratadas de outras licitantes.

No caso em análise, convém reiterar que a licitação abrange serviços distintos (armazenamento, transporte, disponibilização de contêineres e destinação final), com a destinação final sendo o item de maior custo. A restrição da subcontratação apenas a esta etapa, e com a condição de que a licitante não seja proprietária do aterro, aliada à vedação de consórcios, cria um cenário onde poucas empresas conseguirão atender a todos os requisitos”.

Do mesmo modo, **procedente** a insurgência quanto à falta de divulgação do estudo técnico preliminar, haja vista que, embora a Lei nº 14.133/21 não defina expressamente que a disponibilização de aludido documento seja obrigatória em qualquer caso (art. 21), há, no modelo de proposta inserido no Anexo II do edital, exigência de declaração de que “o produto/serviço ofertado atende a todas as especificações exigidas no ETP”. Tal circunstância impõe a divulgação dessa peça de planejamento em conjunto com o caderno de convocação.

Reconhecimento do CIVAP quanto à necessidade de exclusão, na minuta de instrumento de contrato, de disposições relativas à fase de apresentação de propostas (itens 10.3.1 a 10.3.4, 10.7.1 e 10.8) enseja a **procedência** da crítica correspondente.

Procede em parte arrazoado que reputa contradição entre o edital e o termo de referência quanto à definição do objeto.

Nesse aspecto, vale transcrever minuciosa análise levada a efeito pela Chefia do DIPE:

“Após análise da documentação apresentada, entendo que a questão levantada pela Representante não reside em uma contradição direta entre o Edital e o Termo de Referência, mas sim na **falta de detalhamento e precisão no escopo de serviços relativos à ‘Triagem’**, que, embora mencionada no TR, não possui sua execução e responsabilidades devidamente especificadas.

De fato, o Edital (item 1.1) descreve o objeto de forma mais ampla, focando nos serviços de armazenamento, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares. O Termo de Referência, ao definir o objeto, menciona ‘ATT - Área de Transbordo e Triagem’. Contudo, é fundamental observar que o próprio TR esclarece que as Estações de Transbordo (estruturas físicas) serão construídas e mantidas pelos municípios, que também fornecerão a pá carregadeira. A responsabilidade da contratada se limita a dispor de contêineres para cada município.

Nesse sentido, a interpretação da área técnica de engenharia está correta: o objeto da licitação não abrange a construção ou operação das estruturas físicas de transbordo e triagem pelos licitantes. A menção à ‘Área de Transbordo’ no TR apenas contextualiza o local onde parte dos serviços de transbordo (acondicionamento temporário em contêineres) será realizada.

O ponto crucial da impugnação da Revita, e que merece atenção, é a menção à palavra **‘Triagem’** como parte da ‘ATT - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM’ na descrição do objeto do TR. Embora a expressão apareça, as seções subsequentes do TR que detalham a ‘Descrição do Objeto’ (item 2) e a ‘Logística e Execução’ (item 2.5 e seguintes) focam exclusivamente no transbordo (acondicionamento temporário em contêineres e transporte para destinação final). Não há, em nenhuma parte do Termo de Referência, a descrição da atividade de ‘Triagem’ em si, suas responsabilidades, os equipamentos necessários para sua execução, os processos envolvidos ou os volumes esperados de resíduos a serem triados.

Essa omissão gera uma legítima incerteza para os licitantes. Se a ‘Triagem’ faz parte do escopo contratual, sua indefinição impossibilita a formulação de propostas precisas, pois os custos inerentes a essa atividade (mão de obra, equipamentos, destinação de rejeitos da triagem etc.) não podem ser devidamente calculados. Caso a ‘Triagem’ não faça parte do escopo, a menção no TR pode induzir a erro ou gerar expectativas indevidas.

A ausência de clareza sobre este ponto fundamental da descrição do objeto, aliada à já constatada omissão dos custos unitários na planilha orçamentária (conforme mencionado em outro ponto da análise), de fato compromete a capacidade dos licitantes de elaborar propostas precisas e informadas, prejudicando a competitividade e a obtenção da melhor proposta para a Administração Pública”.

Por fim, conforme parecer de DIPE-Chefia, **prejudicado** o exame quanto a possível descompasso entre o valor global projetado para a contratação (26.798,60 toneladas ao preço de R\$ 5.775.433,28 por ano, o que resulta na média de R\$ 215,51 por tonelada) e o custo médio de mercado para serviços de transporte e destinação em aterros sanitários na região abrangida pelo futuro ajuste (R\$ 285,00 por tonelada), já que, consoante alhures mencionado, o orçamento detalhado não foi divulgado pelo CIVAP, tampouco a representante Estre Ambiental S/A indicou as respectivas fontes de pesquisa e data-base para composição do preço médio apurado.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das representações manejadas por Estre SPI Ambiental S/A e Revita Engenharia S/A, determinando ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema a adoção das seguintes **medidas corretivas** em eventual reabertura do Pregão Eletrônico nº 8/2025¹⁸:

(i) divulgar o orçamento estimativo em custos unitários, sem prejuízo da disponibilização do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, conforme determina o art. 24, *caput*, da Lei nº 14.133/21;

(ii) definir as parcelas de maior relevância do objeto para demonstração de capacidade técnica;

(iii) excluir exigência de apresentação de plano de recuperação para qualificação econômico-financeira no certame;

(iv) apresentar motivação adequada para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio no certame ou excluir a censura;

(v) divulgar o estudo técnico preliminar ou excluir a referência ao ETP no modelo de proposta;

(vi) excluir, na minuta de instrumento de contrato, disposições relativas à fase de apresentação de propostas (itens 10.3.1 a 10.3.4, 10.7.1 e 10.8); e

¹⁸ Processo Administrativo nº 13/2025.

(vii) apresentar detalhamento da atividade de "Triagem", possibilitando o correto dimensionamento do objeto e a apresentação de propostas adequadas.

Sem embargo, **recomenda-se**:

(i) ponderação sobre a pertinência de incluir exigência de índices econômicos para habilitação econômico-financeira e/ou garantia contratual; e

(ii) revisão dos termos da subcontratação, de forma a alcançar etapas de menor relevância no contexto do certame.

Determina-se ainda, à margem da decisão, encaminhamento do feito à unidade de Fiscalização competente, com vistas à autuação da matéria contratual decorrente para exame individualizado.

Após o prazo recursal e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

GCMAB/LEA/rjc